

עין משפט
נר מצוה

שמו א מיי פיהל
המלכות צבורים הלכה ג סמנ עשין קמד טוש"ע יו"ד סימן שה סעיף טו:

שיר ב מיי שם הלי"ד:
שיר ג מיי שם הלי' כל טוש"ע שם סעי' ח:
שיר ד מיי פ"א מהל' ת"ת הלי"ג סמנ עשין יב טוש"ע יו"ד סי' רמה סעי' א':

שב ה ו ז מיי שם הלי' א סמנ שם טוש"ע יו"ד סי' רמו סעי' ו דהגיה:

שבא ח ט מיי שם הלי"ד טוש"ע יו"ד סי' רמה סעי' ג:

שבב י מיי שם הלי"ה סמנ שם טוש"ע יו"ד סי' רמו סעי' ג:
שבב כ מיי פט"ו מהל' אישות הלי"ג סמנ עשין מט טוש"ע אה"ע סי' א סעי' ג:

	מוסף רש"י
מלוה הכתוב בתורה. כונן פדיון הבן ה' סלעים חצי ליה רממנא לכהן (בבכות מח). בהני חמש פריק לטבייה. דלא ייביע בני חורין משוס פדיון דדייה מו לא משפיק בנו דשמא שיעורא הלקוחות קדם ללדת בנו (בבכות מחס). ואזיל בהן וטרף לחמש משועבדים לדידיה. חמש סלעים דדייה חיל כהן וטרף ממשעבדי שהי שיעבדו של כהן קדם והיינו דקאמר שגמורו על אביו כלומר שמאביו שמתעבדו אותן נכסים לכהן (ללא ככתובה בשטר דמיא. ואי ייביע בני חורי בשביל פדיון בנו מו לא משפיק איהו לקוחות (שם). פטר רחם. שפתח את הכרס מתילה כמו פוטר מוס רלשת מדון וכן יפטריו בשפה יפתחו שפתים (שמות יג ב). אפילו ביממא הור מיתוקי. מלויין בן מוקין (לקמן לט).	

	תוס' ר"י חזקן
כל שאחרים. שהאב מצווה לפדותו. חמש משועבדים. ששיעבר יעקב אחר שגולד ראובן ויש בידו ראובן סלעים בני חורין לפדותו חנוך. לפדות [נוכר'] ולעלות. כלומר ואין בידו כדאי לזה ולזה ששתי מצות אלו צריכים הוצאה, לפדות צריך חמש סלעים לכהן ולעלות צריך מעות להוצאת הדרך. עולה לרגל. במעות שבידו וכשתמצא ידו יפדה בנו מפני שהיא מצוה שאינה עוברת. והלכה כרבנן והביא זה הר"ם במתנות שבבבולין פ"א [מהל' כבורים ה"ד]. אבל בשאר מצות מדרו ליה לר' יהודה דטעמא קאמר. ושמעיון מיהא דבשאר מילי עבד מצוה עוברת ברישא לדברי הכל. וביארנו זה במעוד	

קטן פ"ק בתכילית הביאור ט). ואם אי אפשר. שיצרו מתגבר עליו. הא לן. פי' בני בבל שהולכים חוץ לערים ללמוד תורה אין צרכי הבית מוטלין עליהם הילכך ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה, אבל בני ארץ ישראל שלומדים תורה במקומם אם ישאו אשה תחלה צרכי הבית מוטלים עליהם ותבטל. ומסתברא דהכי פירושא, הא לן שיצטרו מתגבר עליו, הא להו שמתוך שהם חפצים בתורה אין יצום מתגבר עליהם. והשתא לא פליגי שמואל ור' יוחנן עם הברייתא. וכן נראה

* אולי צ"ל ששעבד יעקב קודם שגולד ראובן ויש ביד יעקב ה' סלעים לפדות ראובן בנו. ועיי' בתוס' ד"ה ואזיל מטש"כ בש"כ בדס ר"י.

כמו:

ואזיל בהן וטרף אָהוּ משעבדי. כלומר צבני חרי פריק ליה לצריה שאם היה פודה עֲלָמוּ צבני חרי לא היה פודה בנו ממשעבדי דמיירי שנשתעבדו קודם שגולד הבן ולכך מקדים פדיון בנו ואין כאן אונאה ללקוחות דמלכות בנו עליו יותר ממלכות ט גופו כפ"ה וק' דלדריבה יש אונאה ללקוחות דמלכות גופו עדיף ויאמרו ו) פדה את עֲלָמך בתחלה ואם יאמר אפדה את עֲלָמי ממשעבדי יאמרו אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום בני חריא) ואפי' פדה בנו בכור מבני חרי יאמרו לכהן הנחנו לך מקום לגבות ממנו אותם חמש בני חורין ולכך פירש ר"י דמיירי כגון דליכא חמש משועבדי' מילתא שעשאן אפותיקי לכהן בעבור יעקב בנו ואח"כ מכרה ושוב גדל יעקב והיה לו בן ועמד הוא וצנו לפדות ואין להם אלא ה' סלעים מבני חרי ט ור' יהודה סבר מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי והיו לו אפותקאות בשטר לכהן קודם ולכך גזיה מהן אע"פ שיש בני חרי ליעקב לפי שמלכותו על נכסי אביו יותר מעל נכסי עצמו דחוב האב על נכסי האב ולא על נכסי הבן ואינם יכולים לומר הנחנו לך מקום בנכסי יעקב שאין עליו לשלם חוב של אביו ומנכסיו אין לו כלום וכן משמע הלשון דקמיי שזה מלכותו על אביוא: **הא** לָן והא אָהוּ פי' בקוטרם בני צבל היו הולכין וגורסין משניות התנאים בנא"י ומתוך שלומדים חוץ למקומם אין לררי הצית מוטל עליהם נושא אשה דהוה לה לא הרהור ואח"כ לומר תורה לא לנו לבני א"י הלומדים במקומם אם נושא אשה יהו כל לררי הצית מוטלין עליו ויבטלוהו וקשה לר"ת דמשמע דקאמר שמואל דנושא אשה תחלה כדי להיות צלה הרהור ומוקף לה למילתיה צבני צבל א"כ אכתי איכא הרהור כיון שהולכים ללמוד חוץ למקומן ועוד קשה אחר שנושא אשה היאך ילא חוץ למקומו ללמוד והלא הוא נרץ לחזור אחר מוונות אשתו ובניו ובפ"ק דגיטין (דף א') אשכחן דשלח רבי אבימר בני אדם הנאים משם לכאן הם מקיימין בעגלמן ויתנו את הילד צוניה ואת הילדה מכרו ציין^{[פירוש שצריכין צניו וצנותיו להסתמך בעבור מוונותיהן משמע שאין עושים יפה שהולכים ללמוד חוץ למקומן על כן נראה לר"ת איפכא דר' יוחנן דלמר ריחיס צנאורו ויעסוק בתורה לבני צבל דיצר שאינו יכול להניח אשתו וילך וילמוד מורה^[ועוד שזה ט עינים] ושמואל דלמר נושא אשה תחלה לבני א"י אמר שיכולים ללמוד במקומם וגם הם עשירים^{[וטוב לו שישא אשה וילמוד תורה בעתירה ומיהו פעמים שגם בני א"י היו יואלים חוץ למקומם לצבל ללמוד תורה אלא רובם היו לומדים במקומם ואין מניה אם שמואל שהיה מבני צבל דמורה לבני א"י מדבר להם ור' יוחנן אע"פ שהיה מא"י}}

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

כל היכא. דלית ליה נכסי אלא ה' סלעים: **ככתובה בשטר דמיא**. ובפדיון עֲלָמוּ היה מחוייב קודם ששיעבד קרקעותיו ויטרוף את הלקוחות הילכך בחמש בני חרי דליכא פריק לצריה דאין זה אונאה ט) שהרי מלכות בנו עליו יותר ממלכותו: **ואזיל כהן וטריף**.

לקוחות על פדיון עֲלָמוּ: **לאו ככתובה בשטר דמי**. ואינו גובה ממשועבדים: **דכפיז ולמדס**. קרא אחרתא הוא ולמדס אותם ושמתסם לעשותם (דברים ה): **דלא מיחייבם**. ללמד את צנה דכתיב ולמדסם את בניכם קרי ציה ולמדסם לאקושיניהו דלא מיפקדא ט) ללמוד ט): **אחרים**. האב: **אם הם בנו זריו**. והאב רואה שילנית ט) ממנו ואין לו סיפוק נכסים שילמדו שניהם ילמוד בנו והוא יטריח אחר מוונות ויספיקנו: **צי רצנן**. צהמ"ד רחוק מן היישוב הוה: **לא ליסיב ליה אינש אושפיואל**. לרב אחא ועל כרחו ילין צבית המדרש ומתוך חסידותו יעשה לו נס ויהרוג את המזיק: **צב**. לן: **אידימי ליה**. מוזיק: **כסנינא דשצב ריש**. שהיו לו שצב גולגולות: **כל ריעיע דרער**. רב אחא ומתפלל על אותו מוזיק נמר חד רישא: **סניסין**. סכנתם אותו: **הא לן הא לסו**. בני צבל היו הולכין וגורסין משניות התנאים בנא"י ומתוך שלומדים חוץ למקומם אין לררי הצית מוטלים עליו נושא אשה דהוה צלה הרהור ואח"כ הולך ולומד תורה: **לסו**. לבני א"י הלומדים במקומם אם נושא אשה יהו לררי הצית מוטלין עליו ויבטלוהו: **חוייט**. רב הונא לרב המנונא: **דלא פרים סודר**. כדרך הנשואין שהיו רגילין לכסות ראשן הוה

ולמדתם כל שאחרים מצווין ללמוד מצווה ללמוד את עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמוד אין מצווה ללמוד את עצמו ומגין ישאין אחרים מצווין ללמודה דאמר קרא ולמדתם אותם את צ בניכם ולא בנותיכם ת"ר ט) הוא ללמוד ובנו ללמוד ה"הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר באם בנו זריו ט)וממולח ותלמודו מתקיים בידו בנו קודמו כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא הוה מיחדרין שבעתיה א"ל אנא עדיפא מינך תוב את דאזיל אנא שמע אביי דקא הוה אתי הוה ההוא מוזיק בי רבנן דאביי דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוו מיתוקי אמר להו לא ליתיב ליה אינש אושפיוא אפשר דמתרחיש ניסא ט)על בת בההוא בי רבנן אידימי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה כל כריעה דכרע גתר חד רישיה אמר להו למחר אי ט)לא איתרחיש ניסא סכינתין ט)ת"ר לו ללמוד תורה ולישא אשה ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה ואם א"א לו בלא אשה ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה ט)אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה ר' יוחנן אמר ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה ט)ולא פליגי הא לן והא להו: משתבת ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא א"ל כשיבא לידך הביאהו לידי כי אתא חזייה דלא פרים סודרא א"ל מאי טעמא לא פריסת סודרא א"ל דלא נסיבנא אהדרינהו לאפיה מנייה א"ל חוי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת רב הונא למעמיה דאמר צבן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה בעבירה סלקא דעתך אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה אמר רבא וכן תנא דבי ר' ישמעאל עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה כיון ט)שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו אמר רב חסדא האי דעדיפנא מחבראי דנסיבנא בשיתסר ואי הוה נסיבנא בארביסר הוה

היה מדצר לתלמידים שלפניו מצבל וכן מצינו בפ"ק דשבת (דף ט:) גצי מאימתי התחלת אכילה רב אמר משיתול

מסורת הש"ס

א) ז"ע בצבורות מת. דס"ל לר"י התם איפכא נע"ש בתוס' ד"ה ודכ"ע ובר' מתנא שוב נכון על קושיא זאת, ב) [נעיל יג: וס"ג], ג) [נע' תוס' שבעות ד: ד"ה צבלן, ד) מוספתא דבבורות פ"ו ה"ג נע"ש], ה) בבכות כ"ה ו) מכלתא סוף פ' בל', ו) [שמות יג, צ], ח) [דברים כה, טז], ט) [שם שם ח], י) [נע' צ"ב כל ע"א], יא) [לקמן ל', ט) מוספתא ד"ה צבלן, ט) מוספתא דבבורות פ"ו ה"ג, ט) ס"א וממולא וגו' עיי' ומולתא, ט) [בבכ"י נוסף: לא אשכח אינש דיהיב ליה אישפיואל], ט) [בבכ"י: אי לא דליתרשע לי נסא], ט) [מוספתא שם ע"ש, ט) מנחות ק"ה ב' צ"ב קמ: בבכות ה' מד: שבת ט: צילה ה' ד: תענית ד: סוכה לו. מה: יומא כה: צ"מ ק, ט) [בבכ"י ר: שבעות], ט) [צ"ל ללמד. (רש"י, דלגל כהניח)], ט) [גרסי"י שבר"ף נוסף: יומר], ט) [בבכ"י ר נוסף: שמתונו על אביו דמלכות], ט) [מלות, רש"ל: בני עליו], א) [גיטין מח ע"ב], ג) [נע' תוס' שבעות ד: ד"ה צבלן, א) [יואל ד', ד) [לקמן מט ע"ב], ט) [דף ח ע"ג],

	תורה אור השלם
1. ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה לעורפו כל בבור גגך תפדה ולא יקרא פני שמת לו כ	
2. ולמדתם אתם את בניכם לדבר גם שבבחק בביתך ובכלבחק בדרך ובשבבך ובקוקיך:	
דברים יא ט	

	הנהות הב"ח
א) רש"י ד"ה ככתובה ובר' דאין זה אונאה דלא מיחייב ובר' ולמדסם את בניכם קרי ציה ולמדסם ובר' ללמוד אחרים הס"ד ואח"כ מ"ה הוא האב: א) תוס' ד"ה ואלי ובר' ויאמרו לו פדה ובר' יאמרו לו אין:	

	מוסף תוספות
א. בתוס' הלא"ש בתוס. ובהא ניהא נמי דקאמר ר' יהודה בנו קודמו שמצותו על אביו והא אמרינן דלכו"צ מצוה דגופיה עדיפא אלא רדאי ה"פ שמצותו על אביו ויכול הכהן לגבות פדיון עצמו מנכסים ששיעבר אביו. ועיי' מהרש"ל על רש"י ד"ה כמתין. ב. מההיא דרבי אביתר. רע"ב"א. ג. ומכיון שנשא אשה אינם יכולים ללמוד בעירם מפני שצריכין לטרוח אחר פרנסתן. שס. (נע' מהרש"ל, ד. ויש להם ספק ללמוד אחר שנושא ולא היו צריכין לטרוח בהר מזונם. שס.	

הוא פ"ק בתכילית הביאור ט). ואם אי אפשר. שיצרו מתגבר עליו. הא לן. פי' בני בבל שהולכים חוץ לערים ללמוד תורה אין צרכי הבית מוטלין עליהם הילכך ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה, אבל בני ארץ ישראל שלומדים תורה במקומם אם ישאו אשה תחלה צרכי הבית מוטלים עליהם ותבטל. ומסתברא דהכי פירושא, הא לן שיצטרו מתגבר עליו, הא להו שמתוך שהם חפצים בתורה אין יצום מתגבר עליהם. והשתא לא פליגי שמואל ור' יוחנן עם הברייתא. וכן נראה

* אולי צ"ל ששעבד יעקב קודם שגולד ראובן ויש ביד יעקב ה' סלעים לפדות ראובן בנו. ועיי' בתוס' ד"ה ואזיל מטש"כ בש"כ בדס ר"י.